

Dernière mise à jour : 08/12/2025

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Les présentes Conditions Générales (les "CGUV") régissent l'accès et l'utilisation de la plateforme Cloza (le "Site"), éditée par la société [NOM DE LA SOCIÉTÉ], immatriculée sous le numéro [SIREN] (ci-après "Cloza").

Le Site est une place de marché (Marketplace) B2B mettant en relation des fournisseurs professionnels (les "Vendeurs") et des acheteurs professionnels (les "Acheteurs" ou "Détaillants").

ARTICLE 2 : ACCÈS EXCLUSIF AUX PROFESSIONNELS L'accès au Site est strictement réservé aux professionnels. Pour s'inscrire, l'Acheteur doit fournir un numéro d'immatriculation valide (SIRET, Kbis, ou numéro de TVA Intracommunautaire). Cloza se réserve le droit de refuser ou de suspendre tout compte qui ne satisferait pas aux critères de vérification (Vetting Process), sans avoir à se justifier.

ARTICLE 3 : RÔLE DE CLOZA (INTERMÉDIAIRE) Cloza agit en qualité de simple intermédiaire technique.

Contrat de Vente : Le contrat de vente est conclu directement et exclusivement entre l'Acheteur et le Vendeur. Cloza n'est pas partie au contrat de vente.

Responsabilité Produit : Le Vendeur est seul responsable de la conformité, de la qualité et de la sécurité des produits vendus. Cloza ne saurait être tenue responsable des défauts des produits ou des dommages qu'ils pourraient causer.

ARTICLE 4 : CLAUSE DE NON-CONTOURNEMENT (NON-CIRCUMVENTION) C'est la clé de voûte de notre modèle économique gratuit à l'inscription. En utilisant Cloza, les Acheteurs et Vendeurs s'engagent à ne pas conclure de transactions directes en dehors de la plateforme pour toute relation commerciale initiée via le Site.

Cette obligation s'applique pendant une durée de 24 mois à compter de la dernière mise en relation ou commande. Toute tentative de contournement (demande de facture hors site, échange de coordonnées personnelles avant commande) entraînera la suspension immédiate du compte et pourra faire l'objet de poursuites.

ARTICLE 5 : COMMANDES ET PAIEMENTS Prix : Les prix sont affichés en Hors Taxes (HT) par les Vendeurs. Les frais de port et la TVA sont calculés lors du checkout.

Paiement Sécurisé : Le paiement est encaissé par Cloza (via son prestataire de paiement sécurisé) au nom et pour le compte du Vendeur. Les fonds sont cantonnés jusqu'à la validation de la transaction.

Facturation : Le Vendeur est tenu d'émettre une facture conforme à destination de l'Acheteur pour chaque commande.

ARTICLE 6 : LIVRAISON ET DOUANES Expédition : L'expédition est assurée par le Vendeur (ou les partenaires logistiques de Cloza le cas échéant). Les délais affichés sont estimatifs.

Douanes et Taxes (International) : Sauf mention contraire (Incoterm DDP), les ventes internationales sont régies par l'Incoterm DAP (Delivered At Place). L'Acheteur est responsable du paiement des éventuels droits de douane et taxes d'importation à la réception des marchandises.

ARTICLE 7 : RÉCEPTION ET LITIGES L'Acheteur dispose d'un délai de 3 jours ouvrés après réception pour inspecter la marchandise et signaler un problème via l'interface Cloza (produits manquants, endommagés, ou non-conformes).

Médiation : En cas de litige, Cloza interviendra comme tiers de confiance pour faciliter une solution (remboursement ou renvoi).

Absence de réclamation : Passé ce délai de 3 jours, la commande est réputée conforme et les fonds sont libérés pour le Vendeur.

ARTICLE 8 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les Vendeurs garantissent qu'ils détiennent tous les droits sur les images et produits mis en ligne. Ils autorisent Cloza à utiliser ces visuels pour la promotion du Site (publicité, réseaux sociaux, newsletters).

ARTICLE 9 : LOI APPLICABLE Les présentes CGUV sont régies par le droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des tribunaux compétents du ressort du siège social de Cloza.